

1500828-98.2022.8.26.0082

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO AUGUSTO MORORO MEDEIROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

DIEGO AUGUSTO MORORO MEDEIROS, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 56/57 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 30 de maio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-073 - Boituva - SP

Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500828-98.2022.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500828-98.2022.8.26.0082

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO AUGUSTO MORORO MEDEIROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

DIEGO AUGUSTO MORORO MEDEIROS, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 56/57 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 30 de maio de 2022, por volta das 11h00min, na Rua Tomás Cardoso, nº 242, Vila Santa Rita de Cássia, no município e comarca de Boituva, adquiriu e trazia consigo 14,3g (quatorze gramas e 30 centigramas) de cocaína, acondicionada em 11 (onze) porções e 20,1g (vinte gramas e dez centigramas) de maconha, acondicionados em 07 (sete) porções, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência

física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Prisão em Flagrante em 30 de maio de 2022 (fl. 01). Conversão da prisão em flagrante em preventiva às fls. 31/33.

Decisão às fls. 59/60 de notificação para apresentação de defesa. Réu notificado em 23 de junho de 2022 (fls. 73). Apresentação de Defesa prévia em 07 de julho de 2022 (fls. 103/105).

Decisão pelo recebimento da denúncia às fls. 106/107, com designação da audiência de instrução e julgamento.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi devidamente interrogado, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com fixação de regime semiaberto.

Já a Defesa postulou pela absolvição e, subsidiariamente, a aplicação das benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecente está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 07), pelo Auto de Constatação Preliminar (fl. 08/09), pelo Laudo Pericial no objeto (fls. 74/81), pelo Relatório Final (fls. 50/52) e pelos depoimentos.

O laudo pericial definitivo (fls. 74/81) concluiu que os materiais examinados se tratavam de Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, substâncias que estão na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Válido o laudo, configurada a materialidade do delito.

Não ocorre de modo diverso em relação à autoria.

Em depoimento na Delegacia, os Guardas Civis Municipais Luciandro Augusto Silva e Cleiton de Oliveira contam que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos trocando objetos em frente a um bar, sendo que um deles, chamado Diego, é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes, o que motivou a abordagem. Em revista pessoal, foram encontradas com Diego 07 porções de maconha, 11 pinos de cocaína e R\$ 315,00 em notas trocadas. Já com o outro indivíduo foram achadas 04 porções de maconha e 02 pinos de cocaína e, quando questionado a respeito dos entorpecentes, afirmou tê-los comprado com Diego.

Durante a solenidade, apresentaram as mesmas declarações, enfatizando que o réu foi visto movimentando drogas com R. sobre uma mesa de sinuca e que este informou que as adquiriu do acusado.

Em interrogatório policial, o réu optou por permanecer em silêncio, manifestando-se apenas em juízo.

Em Juízo, declarou que estava com os 11 pinos de cocaína, e que se destinavam ao uso e que é usuário compulsivo de cocaína. Que na época estava morando na rua em razão dessa compulsão. Que não conhece o outro indivíduo que estava no local, um bar, que havia acabado de abrir.

Pois bem.

Em que pese as alegações de defesa e a versão do réu, as provas conduzem à conclusão do crime de tráfico.

Segundo a prova dos autos, o réu foi visto em local que já é conhecido como ponto de vendas de drogas e, mais, em local que já era visto com constância. Além disso, segundo a testemunha GCM Luciandro, estava com as drogas pela mesa de sinuca, juntamente com a testemunha R..

Tal circunstância autoriza concluir que se encontravam juntos, relacionando-se, embora, de fato, possa gerar a dúvida de quem era de fato o vendedor / comprador de drogas.

Todavia, como afirmado pelo Ministério Público, a versão do réu restou isolada e contraposta pelas demais condições de fato, quais sejam, ele se encontrava com dinheiro, em quantidade relevante; já era dali conhecido e já possuía outras abordagens e outro flagrante nas imediações; enquanto o outro indivíduo, que reside inclusive em outro Município, estava sem dinheiro e com quantidade menor de drogas

e confirmou em Juízo que adquiriu as drogas do acusado.

Logo, não se pode concluir que o réu fora abordado e suspeito somente porque já era conhecido dos GCMS. Os fatos depõem contra ele e, sopesando-os, dada a falta de comprovação sobretudo do dinheiro e, mais, falta de verossimilhança na origem de "bicos" e de uma situação de rua, entende-se que a condenação é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Fixo a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras.

De fato, fora condenado nesta data por crime análogo, ocorrido em data anterior. Tal dado representa e representou a cautelaridade de sua prisão nesta segunda apuração, porém, não pode ser, sem o trânsito em julgado, considerado mau antecedente.

Na segunda fase, não há causas atenuantes ou majorantes para alteração da pena.

Na terceira fase, por ser primário reconhece-se o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da lei 11.343/2006). Destarte, cabível a minorante.

Embora o réu fosse conhecido dos GCMS e demonstrasse constância de atuação naquele local, não considero que se dedicasse a atividades criminosas exclusivamente, porque o fato anterior hoje também julgado por este Juízo datou de dois anos antes. Diminuindo a pena no máximo, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

No que atine ao regime inicial de pena, o STF (HC 118.533) e o STJ (por meio do Tema 600 em sede de recurso repetitivos) vêm orientando que o chamado tráfico privilegiado não é crime hediondo.

Ao lado disso, considerando que o réu é primário, apesar da perniciosidade desse crime, fixo-lhe o regime aberto de prisão.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque não é uma infração penal que pode ser qualificada como de pequeno desvalor social. A capacidade econômica do réu autoriza que o valor do dia-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar DIEGO AUGUSTO MORORO MEDEIROS a cumprir pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Diante do regime aberto, o réu poderá apelar em liberdade.

Expeça alvará de soltura clausulado.

Decreto o perdimento do valor depositado nos autos (R\$ 315,00 - fls. 49) em favor da União, para reversão ao Funad.

Autorizo a incineração dos entorpecentes remanescentes.

Arbitro ao defensor o valor máximo de honorários previstos na tabela da OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se ao necessário e após arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA